

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4209/2541

นางสาวพูนศรี เสียงสืบชาติ
นางบุญเหลือ มีศิริ
นายสมใจ เหมวงศ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 283

แม้โจทก์จะตั้งเรื่องว่าขอ้ายัดบ้านเลขที่ 59/4 แต่บ้านที่โจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปยึดจริงคือบ้านพิพาทเลขที่ 66/5 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ร้องกับ
จำเลย โจทก์จึงยึดเพื่อขายชำระหนี้ได้ เมื่อกรณีเป็นเรื่องตัวทรัพย์ที่ยึดไม่ผิดตัว
เพียงแต่เลขที่ประจำตัวทรัพย์ผิดไปจากที่โจทก์แจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้น
ย่อมไม่ทำให้การยึดบ้านพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีกลายเป็นการกระทำที่มี
ชอบด้วยกฎหมาย

แม้โจทก์จะตั้งเรื่องว่าขอ้ายัดบ้านเลขที่ 59/4 แต่บ้านที่โจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปยึดจริงคือบ้านพิพาทเลขที่ 66/5 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ร้องกับ
จำเลย โจทก์จึงยึดเพื่อขายชำระหนี้ได้ เมื่อกรณีเป็นเรื่องตัวทรัพย์ที่ยึดไม่ผิดตัว
เพียงแต่เลขที่ประจำตัวทรัพย์ผิดไปจากที่โจทก์แจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้น
ย่อมไม่ทำให้การยึดบ้านพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีกลายเป็นการกระทำที่มี
ชอบด้วยกฎหมาย

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นางวิไล นภานุเคราะห์

ศาลอุทธรณ์ - นายรุ่ง เรืองโรจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ